



Besluit

Ons kenmerk: ACM/DE/2017/202168
Zaaknummer: 15.1209.30

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt tot wijziging van het besluit met kenmerk ACM/DE/2015/203102 van 17 juni 2015 als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998.

Pagina
1/7

Muzenstraat 41 | 2511 WB Den Haag
Postbus 16326 | 2500 BH Den Haag
T 070 722 20 00 | F 070 722 23 55
info@acm.nl | www.acm.nl | www.consuwijzer.nl

Besluit

Inhoudsopgave

1	Inleiding en leeswijzer	3
2	Procedure van totstandkoming van dit wijzigingsbesluit	4
3	Wettelijk kader	5
4	Relevante feiten en omstandigheden en beoordeling	6
5	Dictum	7



Besluit

1 Inleiding en leeswijzer

1. Met dit besluit tot het wijzigen van de tenaamstelling van de ontheffing van Stichting Atrium-Orbis Medisch Centrum (hierna: Atrium-Orbis) in Stichting Zuyderland Medisch Centrum (hierna: Zuyderland) geeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) uitvoering aan artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet).
2. ACM geeft met dit besluit haar oordeel op de aanvraag van Zuyderland, voorheen Atrium-Orbis, van 29 januari 2016 tot wijziging van de ontheffing welke is verleend op 17 juni 2015 aan Atrium-Orbis op grond van artikel 15, eerste lid, van de E-wet voor het gesloten distributiesysteem (hierna: ontheffing GDS) gelegen op het ziekenhuisterrein aan het Dr. H. van der Hoffplein 1 te Sittard-Geleen, welk terrein kadastraal bekend staat als kadastrale gemeente Geleen, sectie A, nummers 11560, 11561, 11562 en 11590. De indeling van dit besluit is als volgt. Hoofdstuk 2 van dit besluit bevat de gevolgde procedure. Hoofdstuk 3 bevat het wettelijk kader. Het feitencomplex en andere relevante omstandigheden, zoals die bij ACM bekend zijn, zijn samengevat in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 4 beschrijft ACM verder haar beoordeling van de aanvraag. ACM eindigt haar besluit met het dictum (hoofdstuk 5).



Besluit

2 Procedure van totstandkoming van dit wijzigingsbesluit

3. In dit hoofdstuk beschrijft ACM de procedure die zij heeft gevolgd bij de totstandkoming van dit wijzigingsbesluit. ACM heeft de procedure bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) van toepassing verklaard op de voorbereiding van dit besluit.
4. Op 17 juni 2015 heeft ACM een ontheffing GDS op grond van artikel 15, eerste lid, van de E-wet aan Atrium-Orbis verleend.¹ Op grond van voorschrift nummer 2 “Wijzigingen in de ontheffing” behorende bij de ontheffing GDS dient een naamswijziging onverwijld aan ACM gemeld te worden.
5. Op 12 november 2015 heeft Zuyderland te kennen gegeven dat de naam van de ontheffinghouder, Atrium-Orbis, per 1 juli 2015 is gewijzigd in Zuyderland.
6. Naar aanleiding van de naamswijziging heeft ACM bij brief van 9 december 2015, Zuyderland verzocht een aanvraag tot wijziging ontheffing van de verplichting tot het aanwijzen van een netbeheerder in te dienen.
7. Op 29 januari 2016 heeft Zuyderland bij ACM een aanvraag ingediend tot wijziging van een ontheffing in de zin van artikel 15, eerste lid, van de E-wet.
8. Bij brief van 24 oktober 2016 heeft ACM Zuyderland verzocht te verklaren dat de relevante feiten en omstandigheden zoals opgenomen in de ontheffing GDS niet zijn gewijzigd met uitzondering van de naam van de ontheffinghouder. Bij brief ontvangen op 6 december 2016 heeft Zuyderland verklaard dat er geen wijzigingen hebben plaatsgevonden ten aanzien van de feiten en omstandigheden omtrent het GDS en ontheffingsgrond b. De wijziging heeft uitsluitend betrekking op de tenaamstelling van de ontheffing GDS als gevolg van een naamswijziging, aldus Zuyderland.
9. Als onderdeel van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure heeft ACM op 3 februari 2017 het ontwerpwijzigingsbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage gelegd. ACM heeft hiervan in de Staatscourant van 3 februari 2017 kennis gegeven. Bovendien heeft ACM het ontwerpwijzigingsbesluit aan Stichting Zuyderland Medisch Centrum toegezonden en op haar internetpagina gepubliceerd.
10. ACM heeft geen schriftelijke zienswijzen ontvangen.

4/7

¹ Besluit van 15 juni 2015, met kenmerk: ACM/DE/2015/203102.



Besluit

3 Wettelijk kader

11. In dit hoofdstuk beschrijft ACM de bepalingen die gezamenlijk het wettelijk kader vormen voor dit besluit.
12. In artikel 15 van de E-wet is, voor zover relevant, het volgende opgenomen:
 - “1. De Autoriteit Consument en Markt kan op diens aanvraag ontheffing verlenen aan een eigenaar van een gesloten distributiesysteem, van het gebod van artikel 10, negende lid, indien:*
 - a. het bedrijfs- of productieproces van de gebruikers van een gesloten distributiesysteem om specifieke technische of veiligheidsredenen geïntegreerd is of*
 - b. het gesloten distributiesysteem primair elektriciteit transporteert voor de eigenaar van dat systeem of de daarmee verwante bedrijven en*
 - c. de aanvrager geen netbeheerder is en niet in een groepsmaatschappij met een netbeheerder verbonden is*
 - 2. De Autoriteit Consument en Markt neemt het besluit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zes maanden na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan eenmaal met ten hoogste zes maanden worden verlengd. De Autoriteit Consument en Markt kan aan een ontheffing voorschriften en beperkingen verbinden.”*

(...)
13. In voorschrift 2 behorende bij de ontheffing welke is verleend op 17 juni 2015 op grond van artikel 15, eerste lid, van de E-wet voor het GDS is het volgende opgenomen:
 - “2) Wijzigingen in de ontheffing*
Naam- en adreswijzigingen, alle wijzigingen met betrekking tot het net zoals eigendomswisselingen of wijzigingen in het aantal afnemers en alle andere wijzigingen die van invloed kunnen zijn op deze ontheffing worden uiterlijk vier weken voorafgaand aan de wijziging onverwijld door de beheerder van het particuliere net schriftelijk aan de Autoriteit Consument en Markt gemeld.”



Besluit

4 Relevante feiten en omstandigheden en beoordeling

14. In dit hoofdstuk geeft ACM een opsomming van de bij haar bekende feiten en omstandigheden omtrent de eigendom van het GDS met betrekking tot de aanvraag tot wijziging van het ontheffingbesluit GDS. Deze feiten en omstandigheden zijn ontleend aan de ontheffing GDS, de aanvraag tot wijziging van de ontheffing en aanvullende informatie die van Zuyderland is ontvangen. Zuyderland heeft verklaard dat de overige relevante feiten en omstandigheden zoals opgenomen in het ontheffingbesluit GDS niet zijn gewijzigd.² Verder beschrijft ACM in dit hoofdstuk haar beoordeling van de aanvraag.
15. Zuyderland heeft gemotiveerd dat zij op 1 juli 2015 haar naam heeft gewijzigd. De naam van de ontheffinghouder, Atrium-Orbis, is gewijzigd in Zuyderland. Zuyderland heeft dit onderbouwd aan de hand van de Statutenwijziging Stichting waaruit dit blijkt.
16. Uit de feiten en omstandigheden zoals hierboven beschreven, leidt ACM af dat Zuyderland beschikt over de eigendom van het GDS. Hiermee voldoet Zuyderland ook na de naamswijziging aan de criteria zoals gesteld in artikel 15, eerste lid, aanhef van de E-wet. Ook is gebleken dat er geen andere wijzigingen hebben plaatsgevonden waaruit zou volgen dat niet meer aan de voorwaarden van de ontheffing is voldaan.

6/7

² Brief met kenmerk ACM: ACM/DE/2016/102987.



Besluit

5 Dictum

17. De Autoriteit Consument en Markt besluit op grond van artikel 15, eerste lid, van de E-wet de ontheffing welke is verleend op 17 juni 2015 aan Stichting Atrium-Orbis Medisch Centrum te wijzigen en deze op naam te stellen van Stichting Zuyderland Medisch Centrum voor het GDS gelegen op het ziekenhuisterrein aan het Dr. H. van der Hoffplein 1 te Sittard-Geleen, welk terrein kadastraal bekend staat als kadastrale gemeente Geleen, sectie A, nummers 11560, 11561, 11562 en 11590.
18. Het onderhavige wijzigingsbesluit beperkt zich tot de wijziging van de tenaamstelling van de ontheffing GDS. De relevante feiten en omstandigheden zoals opgenomen in de ontheffing GDS zijn niet gewijzigd. De verleende ontheffing GDS blijft met betrekking tot het GDS, de ontheffingsgrond b en voorschriften in stand. De termijn waarvoor de ontheffing geldt blijft ongewijzigd.
19. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Daarnaast publiceert de Autoriteit Consument en Markt dit besluit op de internetpagina van de Autoriteit Consument en Markt.

Den Haag,
Datum: 10 april 2017

Autoriteit Consument en Markt
namens deze,

w.g.

dr. F.J.H. Don
bestuurslid

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na bekendmaking beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA, 's-Gravenhage.